

1500224-36.2021.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185515/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 18954057 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO,

1763/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2185515 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

1ª Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500224-36.2021.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-36.2021.8.26.0612

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185515/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 18954057 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO,

1763/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2185515 - DEL.POL.PITANGUEIRAS,

1763/21/907 - DEL.POL.PITANGUEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS VINÍCIUS FERREIRA GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia (fls. 155-156) em face Luís Vinícius Ferreira Gonçalves, com qualificação completa nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Consta na peça acusatória que, no dia 08.07.2021, por volta de 17h30, na Rua Pedro Drudi, altura do número 80, Pitangueiras/SP, o acusado teria trazido consigo, para fins de tráfico, dois eppendorfs contendo cocaína em pó com massa líquida de 1,72g e oito invólucros de papel alumínio contendo crack, com massa líquida de 2,81g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em mesmas circunstâncias de tempo, o acusado teria mantido em sua guarda, no

interior de sua residência (situada na Rua José Maffeis, 95, Pitangueiras/SP), um revólver marca Rossi, calibre 22, bem como duas munições íntegras e outras três já deflagradas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme a denúncia, o acusado desenvolvia o tráfico de drogas na Rua Pedro Drudi, que seria ponto conhecido por esta atividade, trazendo consigo as drogas mencionadas. Ao avistar aproximação da viatura da Polícia, o acusado teria tentado empreender fuga e teria sido detido pelos policiais. Em busca pessoal, teriam sido encontradas duas cápsulas de cocaína, oito invólucros contendo pedras de crack e R\$179,00. O acusado teria confessado informalmente que as drogas seriam destinadas à venda.

Na sequência, os policiais teriam se dirigido à residência do acusado e a entrada teria sido franqueada pelo réu. No local, encontraram o armamento e as munições que o réu teria mantido sob sua guarda.

O acusado foi preso em flagrante. Decisão (fls. 51-55) que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Decisão (fls. 157-158) que recebeu a denúncia em 30.08.2021.

Citado (fl. 192), o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 209-211, requerendo a absolvição e pleiteando a liberdade provisória.

Decisão (fls. 217-222), de 17.02.2021, que declarou a disponibilidade da arma de fogo e das munições apreendidas (auto de exibição e apreensão à fl. 6-7), autorizando-se a destruição. A mesma decisão designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Em audiência de instrução e julgamento, houve oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

Oferecidas alegações finais pela acusação que reiterou a procedência da pretensão delitiva quanto a ambos os delitos. Quanto ao delito do artigo 33, requereu a fixação da pena base no mínimo legal. Requereu o reconhecimento da reincidência e o afastamento da causa de diminuição, com fixação de regime inicial fechado. Quanto ao delito do artigo 12, requereu a fixação da pena no mínimo legal, compensação de reincidência e confissão em segunda etapa, fixação de regime inicial semiaberto. Requereu o afastamento da substituição por pena restritiva de direitos e do sursis. A Defesa pleiteou a absolvição do réu. Sustentou fragilidade do conjunto probatório, ou, subsidiariamente, a fixação de pena em patamar mínimo, regime de cumprimento mais favorável. Requereu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede a pretensão acusatória à condenação do réu pela prática dos crimes previstos na denúncia.

A materialidade do delito encontra-se comprovada nos autos pelos documentos de fls. 1-27 (Auto de prisão em flagrante), fls. 6-7 (Auto de exibição e apreensão), fls. 8 (Auto de constatação preliminar), fls. 130-134 (laudo pericial referente ao armamento e às munições), fls. 135-136 e 137-138 (laudo pericial referente aos entorpecentes), não restando dúvida quanto à existência dos eventos criminosos narrados na peça vestibular.

O laudo de fls. 136 constatou, na perícia referente 8 invólucros de papel alumínio encerrando porção de material sólido petrificado, a presença de massa líquida de 2,81g, tendo sido detectada substância cocaína.

O laudo de fls. 138 constatou, na perícia referente 2 microtubos plásticos tipo eppendorf encerrando porção de material sólido particulado, a presença de massa líquida de 1,72g, tendo sido detectada substância cocaína.

Laudo de fls. 130-134 referente à arma de fogo e às munições, tendo sido constatada a eficiência dos objetos.

No que tange à autoria, há provas quanto à responsabilidade penal do acusado.

O policial militar Valdinei Lopes Leite afirmou que estava em patrulhamento pelo bairro São João, pela Rua Pedro Drudi, que é de conhecimento das equipes a traficância no local. Disse que abordaram o acusado, que é de conhecimento das equipes que ele pratica a traficância no local. Disse que já houve outra oportunidade em que ele foi apresentado com um menor e também outra ocasião, com a equipe, em que ele estava saindo de um brejo, desembarcaram da viatura para tentar

abordar, ele se evadiu e deixou cair 3 sacos de eppendorfs vazios. Quanto ao dia da prisão, abordaram o réu na rua Pedro Drudi, em seu poder encontraram cocaína, crack e dinheiro trocado. Disse que o acusado assumiu a traficância em conversa informal. Disse que na residência foi encontrada a arma, que ele disse que era para autodefesa. Disse que a droga estava sob a posse direta dele, a sacolinha estava na mão dele, na posse dele, viu a sacolinha na mão e o viu jogando. Disse que não chegou a presenciar ato de venda, tinha conhecimento de denúncias e de outros atos anteriores relacionados à equipe do policial. Disse que a distância do local dos fatos até a residência dá 3 ou 4 quarteirões. Disse que indagaram se ele tinha algo de ilícito, ele disse que não teria e que poderia revistar a residência. Disse que ele autorizou a entrada na residência, a casa estava vazia, com portão trancado sem cadeado. Disse que a residência tinha móveis, roupas. Disse que a arma estava em cima do armário, disse que tinha munições intactas e deflagradas. Disse que o acusado falou que a arma era para uso pessoal dele, para sua autodefesa. Esses testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade.

Nessa condição devem ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado o ônus de contrastá-las, o que não fez. Anote-se, ademais, que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de idoneidade no exercício da função, especialmente se não demonstrado interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa desconhecida, como no caso em exame.

Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância, tenha por fim a incriminação de uma pessoa inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela eventual existência de irregularidade na conduta dos policiais.

A testemunha Ederson Consoli Fonseca disse que o acusado estava trabalhando antes de ser preso. Disse que o acusado trabalhava com a testemunha. Disse que ele ganhava por dia. Disse que não sabe de envolvimento do acusado com delito. Disse que não sabe se o réu era usuário de drogas.

Em seu interrogatório, o acusado disse que a droga não estava com ele. Disse que estava no local dos fatos, na rua Pedro Drudi remendando o pneu da bicicleta. Disse que a viatura virou, ele continuou na borracharia. Disse que falou aos policiais que na residência tinha arma calibre 22. Disse que deixou os policiais militares entrarem na residência. Disse que o dinheiro era porque tinha vendido o videogame, que tinha R\$200,00, mas sobrou R\$180,00. Disse que vendeu videogame para Ricardo. Disse que não teve envolvimento com tráfico, nem que teria jogado saco com eppendorfs vazios. Disse que é usuário apenas de maconha, não tinha maconha em sua residência.

Inicialmente, o acusado afirmou em Juízo que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência e que a arma e as munições eram de sua propriedade, de modo que não há mácula no conjunto probatório constante nos autos.

A traficância pode ser concluída pela forma de acondicionamento da droga e pelo comportamento do acusado logo antes e no momento da apreensão, sendo desnecessário que o acusado seja colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida.

Trata-se, no mais, de tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das ações constante no caput, tal como a manutenção em depósito para fins de tráfico, dispensando a prova do ato da mercancia em si.

A versão do réu encontra-se isolada dos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo dúvida sobre a versão apresentada pelos policiais militares.

Em primeiro lugar, porque os policiais militares afirmaram, de forma uníssona e em ambas as fases, a atitude suspeita do réu no local e na data dos fatos, sendo que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Em segundo lugar, os mesmos policiais afirmaram que, assim que o acusado viu a chegada da viatura, tentou a fuga. As testemunhas policiais relataram, sem dúvidas, terem encontrado os entorpecentes na posse do acusado.

Os entorpecentes apreendidos estavam acondicionados em porções individuais e o

policia militar relatou, em Juízo, inclusive que já teria abordado o acusado em outra oportunidade no mesmo local dos fatos.

O acusado não apresentou, ademais, comprovação de origem lícita do valor de dinheiro trocado que consigo foi apreendido.

Não se vislumbra insignificância da conduta. Houve a apreensão, com o acusado, de entorpecentes de considerável caráter lesivo (cocaína e crack) e em quantidade que não é compatível com o uso pessoal, em especial, diante das circunstâncias da apreensão, o que impede a desclassificação ao delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Ademais, o acusado é reincidente, a se afastar eventual alegação de atipicidade material.

Por fim, a guarda dos armamentos e munições de uso permitido sem autorização legal corresponde à conduta descrita no tipo penal do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, que se relaciona a bem jurídico distinto do delito anteriormente analisado, inexistindo dúvidas quanto a materialidade e autoria, que foram inclusive objeto de confissão do acusado.

Em razão dos desígnios autônomos, aplicável, entre os delitos da Lei n. 11.343/06 e da Lei n. 10.826/03, o concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Destarte, não obstante o esforço despendido pela defesa, o acusado não apresentou prova ou argumento que pudesse elidir a sua responsabilidade, sendo de rigor a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Fixação da pena

Determinada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena em estrita observância ao art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o acusado é reincidente, o que será considerado na etapa seguinte. Ausentes outros feitos a serem contados como maus antecedentes.

Quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em que pese a natureza dos entorpecentes, considerando a quantidade e o pedido do Ministério Público, em atenção à proporcionalidade, de rigor a fixação da pena no mínimo legal, a saber, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, foram apreendidas arma de fogo e munições, o que justifica, em função da diversidade de arma e munições, o acréscimo da pena nesta etapa em 1/6, a resultar em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa de dosimetria, quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não houve confissão, de modo que, ausentes atenuantes, aplica-se apenas a agravante da reincidência (processo n. 000127-52.2017.8.26.0612, trânsito em julgado para a Defesa em 02.08.2018, certidão à fl. 250), o que corresponde ao acréscimo de 1/6, a resultar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, a reincidência é compensada com a confissão, de modo que a pena intermediária mantém-se em mesmo patamar.

Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, já que o acusado é reincidente. Ademais, as testemunhas policiais informaram que o acusado teria sido abordado em circunstâncias semelhantes no local dos fatos em data pretérita, tendo indicado que o réu se dedicava a atividades criminosas, o que afasta o benefício legal.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, não há, igualmente, causas de diminuição ou de aumento.

Destarte, consolida-se a pena definitiva em (i) 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e (ii) 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa para o delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Em função da ausência de informações sobre a situação econômico-financeira da

acusada, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, porque o réu é reincidente, sendo que a pena foi fixada no patamar acima de 5 (cinco) anos de reclusão. Nesse sentido: TJSP; Apelação 0000075-02.2014.8.26.0082; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Boituva - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 24/05/2016.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em função da reincidência, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento de pena.

Os delitos da Lei n. 11.343/06 e da Lei n. 10.826/03 foram cometidos mediante desígnios autônomos e concernem a bens jurídicos distintos, de modo que se aplica, entre tais delitos, o concurso material (art. 69 do Código Penal) e as penas devem ser somadas. Sendo aplicadas penas de reclusão e detenção, aquela executa-se primeiro (art. 69, caput, CP).

Tendo em vista o montante somado da pena, deixo de substituir quaisquer das penas por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou suspender sua execução (art. 77 do CP). No caso dos autos não é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em especial diante do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. É, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal.

Considerando o lapso ainda restante para que se possa vislumbrar eventual progressão, considerando a pena fixada e a data do encarceramento provisório, deixo de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, por faltarem elementos específicos acerca da situação prisional do sentenciado. Tal análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/2012.

Em razão da natureza do crime, fica prejudicado o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Luís Vinícius Ferreira Gonçalves, qualificado nos autos, como incurso (i) no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário mínimo e (ii) no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo.

Os delitos da Lei n. 11.343/06 e da Lei n. 10.826/03 foram cometidos mediante desígnios autônomos e concernem a bens jurídicos distintos, de modo que se aplica, entre tais delitos, o concurso material (art. 69 do Código Penal) e as penas devem ser somadas. Sendo aplicadas penas de reclusão e detenção, aquela executa-se primeiro (art. 69, caput, CP).

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, dada à gravidade concreta do crime praticado, causador de intranquilidade social. Em atenção ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos da Lei n. 13.964/19, neste momento, mantém-se a necessidade da custódia cautelar nos termos já decididos neste feito, por se tratar de acusado reincidente e por existir risco à aplicação da lei penal e à ordem pública. Ademais, o réu aguardou o julgamento preso, nada justificando que agora, quando certa a sua responsabilidade criminal, seja solto, inclusive porque poderia frustrar o cumprimento da pena ora imposta. Assim, porquanto presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, incabível a concessão de liberdade provisória ao acusado. Recomende-se na prisão onde se encontra.

Com o trânsito em julgado, devidamente certificado: (1) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (2) expeça-se guia de recolhimento definitiva; (3) intime-se o sentenciado para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias; (4) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; (5) oficie-se o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais e (6) oficie-se à Autoridade Policial para que providencie a destruição de eventual da droga apreendida para contraprova, nos termos do art. 72, da Lei nº 11.343/06, ficando comprovação nos autos.

Determino, outrossim, o perdimento do numerário apreendido (fl. 129) em favor da União, nos termos da lei, uma vez que se trata de produto do delito de tráfico de entorpecente. Providencie-se o necessário após o trânsito em julgado, devidamente certificado.

Disponibilidade da arma de fogo e das munições apreendidas (auto de exibição e apreensão à fl. 6-7), autorizando-se a destruição, já constante na decisão de fls. 217-222.

Oportunamente expeça-se certidão de honorários ao(s) advogado(s) nomeado(s) pelo convênio de DPE/OAB.

Por fim, na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção será analisada pelo juízo da execução.

P.I.C

Pitangueiras, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA